



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 3089/Pid.B/2017/PN SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I ;

Nama lengkap : CHOIRUL WAHID Alias IRUL ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Krembangan Jaya Gang 7 No. 48 RT 08 RW 05
Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa II ;

Nama lengkap : HARTOYO ALIAS TOYO ;
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wuwaluh RT 08 RW 02 Kec. Balongbendo
Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli ekspedisi

Terdakwa III ;

Nama lengkap : RATMAJI Alias AMBON ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalimas Baru II Gang Lebar 49 B RT 02 RW 09 Kel
Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Ekspedisi ;

Halaman 1 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3089/Pid.B/2017/PN.SBY tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3089/Pid.B/2017/PN.SBY tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHOIRUL WAHID Alias IRUL bersama dengan terdakwa II HARTOYO Alias TOYO dan Terdakwa III RATMAJI Alias AMBON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHOIRUL WAHID Alias IRUL bersama dengan terdakwa II HARTOYO Alias TOYO dan Terdakwa III RATMAJI Alias AMBON, dengan pidana penjara masing masing selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Clurit ;
 - Sebuah Parang ;
 - Sebuah Pistol mainan ;
 - Sebuah HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 860369033756154 ;
 - Sisa lakban warna putih ;
 - Sisa tali kabel yang terpotong ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Sebuah HP merk Oppo A37 warna putih nomor imei 864318036246513 ;
 - Sebuah doosbook HP merk Oppo A37 warna putih nomor imei 864318036246513 ;
 - Dikembalikan kepada saksi Mustakim ;
 - 1 lembar surat keterangan dari PT Mitsu leasing Capital Indonesia No 094996/MCLISBY/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal jaminan BPKB ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertluis dari Para Terdakwa tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesaali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelannya /pledoiinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, RANDAS TANAMAL (keduanya disidangkan dalam perkara lain), HENDRA dan GUFRON (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana dilakukan di jalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama RATMAJI, IPUL, RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa para terdakwa bersama M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, HENDRA dan GUFRON sebelumnya telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan, selanjutnya mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya.

Bahwa tidak lama, Saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, akhirnya menjemput pemesan, setiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa HARTOYO alias TOYO, Terdakwa RATMAJI alias AMBON, M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL dan HENDRA masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan MUSTAKIM selanjutnya meluncur ke Surabaya.

Bahwa sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL dan HENDRA akan turun, Sopir MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil MUSTAKIM langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam sopir MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, HENDRA kemudian

Halaman 4 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam sopir MUSTAKIM namun karena sopir MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul sopir MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan sopir MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan RATMAJI mengambil alih kemudi mobil.

Selanjutnya RATMAJI juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut sopir MUSTAKIM, sedang HARTOYO menodong sopir MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan. Akhirnya Sopir MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual. Setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang sopir MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan. Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, RANDAS TANAMAL (keduanya disidangkan dalam perkara lain), RATMAJI, HENDRA dan GUFRON, sopir MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC SURABAYA tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa. Sedangkan selaku pemilik dari armada taksi online yakni Saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO, M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, RANDAS TANAMAL (keduanya disidangkan dalam perkara lain), RATMAJI, HENDRA dan GUFRON pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama RATMAJI, IPUL, RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa bersama M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, HENDRA sebelumnya telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan, selanjutnya mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya.

Bahwa tidak lama, Saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, akhirnya menjemput pemesan, setiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa HARTOYO alias TOYO, Terdakwa RATMAJI alias AMBON, M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL dan HENDRA masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan MUSTAKIM selanjutnya meluncur ke Surabaya.

Bahwa sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL dan HENDRA akan turun, Sopir MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil MUSTAKIM langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam sopir MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, HENDRA kemudian turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam sopir

Halaman 6 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM namun karena sopir MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul sopir MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan sopir MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan RATMAJI mengambil alih kemudi mobil.

Selanjutnya RATMAJI juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut sopir MUSTAKIM, sedang HARTOYO menodong sopir MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan. Akhirnya Sopir MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual. Setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang sopir MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan. Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL, RANDAS TANAMAL (keduanya disidangkan dalam perkara lain), RATMAJI, HENDRA dan GUFRON, sopir MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC SURABAYA tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa. Sedangkan selaku pemilik dari armada taksi online yakni Saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), M. SAIFUL ABIDIN alias IPUL mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Halaman 7 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. M SAIFUL ABIDIN Alias IPUL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian bersama dengan para terdakwa karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya Para terdakwa serta saksi, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya Para terdakwa dan saksi serta saksi RANDAS TANAMAL mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa tidak lama saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan di Ramayana Sidoarjo ;
- Bahwa setelah saksi MUSTAKIM tiba di Ramayana Sidoarjo, Para Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi RANDAS TANAMAL dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang disopiri saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya Mobil yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat para terdakwa serta saksi dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO Alias TOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;

- Bahwa selanjutnya HENDRA turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang terdakwa HARTOYO alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang sopir MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO), saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh

Halaman 9 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan pembagian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL dan Terdakwa HARTOYO alias TOYO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa RATMAJI Alias AMBON mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi sendiri mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANDAS TANAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian bersama dengan para terdakwa karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHAAMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi, dan saksi M SAIFUL ABIDIN, HENDRA dan GUFRON (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Para terdakwa yang lain mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa tidak lama saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;
- Bahwa setiba di Ramayana Sidoarjo, Para Terdakwa, saksi dan saksi M SAIFUL ABIDIN serta HENDRA masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya mobil yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53

Halaman 10 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, saat Para Terdakwa, serta saksi dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;

- Bahwa selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATMAJI alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang Terdakwa HARTOYO alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi, HENDRA dan GUFRON, (keduanya DPO) saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM

Halaman 11 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;

- Bahwa oleh GUFRON (DPO) mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi yaitu Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M SUDRAJAT, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi M SAIFUL dan saksi RANDAS TANAMAL karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA AMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON saksi tangkap pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 13.00 Wib di Desa Sidohardjo, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dan penangkapan kedua yaitu Terdakwa HARTOYO Alias TOYO dan terdakwa CHOIRUL WAHID serta M SAIFUDIN dan RANDAS TANAMAL pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 23.00 Wib di Dalam Rumah Krembangan Jaya Gang 7 Nomor 48 Surabaya ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada pencurian dengan kekerasan atau perampasan mobil online merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, dari armada milik Nazareno Alpha Liman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa awalnya terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di

Halaman 12 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;
- Bahwa setiba di Ramayana Sidoarjo, Para terdakwa dan saksi M SIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi dan saksi HENDRA akan turun, Sopir yaitu saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO Alias TOYO , namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan sopir MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI Alias AMBON mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATMAJI Alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang Terdakwa HARTOYO Alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang

Halaman 13 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;

- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON, saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan bagian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa RATMAJI Alias AMBON mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong korban menggunakan pistol mainan, peran dari Terdakwa CHOIRUL WAHID adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah ;

Halaman 14 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) Armada taksi online milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AKHMAD WAHYU SETIYO NUGROHO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA AMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON saksi tangkap pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 13.00 Wib di Desa Sidohardjo, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dan penangkapan kedua yaitu Terdakwa HARTOYO Alias TOYO dan terdakwa CHOIRUL WAHID serta M SAIFUDIN ABIDIN dan RANDAS TANAMAN pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 23.00 Wib di Dalam Rumah Krembangan Jaya Gang 7 Nomor 48 Surabaya ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada pencurian dengan kekerasan atau perampasan mobil online merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, dari armada milik Nazareno Alpha Liman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa awalnya terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya Para terdakwa mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;

Halaman 15 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;
- Bahwa setiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa HARTOYO alias TOYO, Terdakwa RATMAJI alias AMBON, saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi dan saksi HENDRA akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan RATMAJI mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut sopir MUSTAKIM, sedang HARTOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L

Halaman 16 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual ;

- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON, saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan pembagian, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong korban menggunakan pistol mainan, peran dari Terdakwa CHOIRUL WAHID adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL. HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUSTAKIM, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL dan saksi RANDAS TANAMAL, GUFRON dan HENDRA, telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, milik saksi NAZARENO ALPHA AMIN, yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM secara paksa tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA AMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;
- Bahwa setiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa HARTOYO alias TOYO, Terdakwa RATMAJI alias AMBON, saksi dan HENDRA masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi dan saksi HENDRA akan turun, Sopir yaitu saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil MUSTAKIM langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam sopir MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan sopir MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan RATMAJI mengambil alih kemudi mobil ;

Halaman 18 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedangkan HARTOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang sopir MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON, saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM menggunakan Pistol mainan, peran dari terdakwa CHOIRUL WAHID adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah saksi RANDAS TANAMAL ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON (keduanya DPO) Armada taksi online milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa

Halaman 19 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat tidak keberatan ;

6. NAZARENO ALPHA LIMAN, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL dan saksi RANDAS TANAMAL, GUFRON (DPO) dan HENDRA (DPO), telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, milik saksi NAZARENO ALPHA AMIN, yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM secara paksa tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA AMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu saksi tahunya setelah memberikan keterangan di kepolisian dan berdasarkan keterangan dari saksi MUSTAKIM yang melaporkan kepada saksi bahwa mobilnya dirampas secara paksa oleh para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, serta GUFRON (DPO) dan HENDRA (DPO) ;
- Bahwa awalnya saksi MUSTAKIM menyewa mobil milik saksi tersebut yang digunakan untuk taksi online uber ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mobil merk Honda Mobilio No Pol L 1875 GQ. Yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil tersebut dan tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut ;
- Bahwa STNK mobil tersebut juga dirampas oleh para terdakwa sehingga bukti kepemilikan mobil hanya berupa surat keterangan dari Leasing Capita Indonesia No 094996/MLCI.SBY/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal BPKB atas 1 (satu) Unit mobil merk Honda Mobilio warna hitam No Pol 1875 GQ ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON (keduanya DPO) saksi menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa CHOIRUL WAHID Alias IRUL ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi mustakim selaku yang menguasai Mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain, bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain, bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;
- Bahwa setelah taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM tiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa bersama terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya taksi online yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM berangkat meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa bersama dengan Terdakwa HARTOYO alias TOYO dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi M AIFUL ABIDIN dan HENRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO Alias TOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM langsung membuka

Halaman 21 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;

- Bahwa selanjutnya HENDRA (DPO) juga turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI Alias AMBON mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakban mata dan mulut sopir MUSTAKIM, sedang Terdakwa HARTOYO Alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO), saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON (DPO) mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi yaitu Terdakwa bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu

Halaman 22 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa RATMAJI Alias AMBON mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong korban menggunakan Pistol mainan, peran terdakwa adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil, Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban, Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah saksi RANDAS TANAMAL ;

Keterangan Terdakwa HARTOYO Alias TOYO ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai Mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain, bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, menjemput pemesan ;

Halaman 23 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM tiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya taksi online yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM berangkat meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa RATMAJI alias AMBON, serta saksi M AIFUL ABIDIN dan HENRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa, sedangkan terdakwa RATMAJI Alias AMBON mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang Terdakwa menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM

Halaman 24 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO), saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON (DPO) mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi yaitu Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa RATMAJI Alias AMBON mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa menodong korban menggunakan Pistol mainan, peran dari terdakwa CHOIRUL WAHID Alias IRUL adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil, Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban, Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah saksi RANDAS TANAMAL ;

Keterangan Terdakwa RATMAJI Alias AMBON ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai Mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain, dan saksi M SAIFUL ABIDIN serta saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00

Halaman 25 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain, bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mencari sasaran dengan cara Terdakwa memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput pemesan ;
- Bahwa setelah taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM tiba di Ramayana Sidoarjo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama terdakwa dan Terdakwa saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa selanjutnya taksi online yang disopiri oleh saksi MUSTAKIM berangkat meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama dengan Terdakwa HARTOYO Alias TOYO dan Terdakwa, serta saksi M AIFUL ABIDIN dan HENRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO Alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO Alias TOYO, sedangkan terdakwa mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;

Halaman 26 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang Terdakwa HARTOYO Alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA (keduanya DPO) ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO), saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Luka nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON (DPO) mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi yaitu Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO Alias TOYO mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran dari terdakwa adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa HARTOYO Alias TOYO menodong korban menggunakan Pistol mainan, peran dari terdakwa CHOIRUL WAHID Alias IRUL adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil, Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil korban, Peran HENDRA (DPO) mengancam korban dengan menggunakan clurit. Peran saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS

Halaman 27 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah saksi RANDAS TANAMAL ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Sebuah celurit, Sebuah parang, Sebuah pistol mainan, Sebuah HP merk Oppo A 37 warna putih nomor emai 860369033756154, Sisa lakban warna putih ;sisa tali kabbel yang terpotong ;

Sebuah HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513 ;

Sebuah doosbok HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513;

1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mitsui leasing Capital Indonesia No 094996/MLCI.SBY/VII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 perihal jaminan BPKB ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN serta saksi RANDAS TANAMAL telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah merampas mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nomor Polisi L 1875 GQ, yang disopiri oleh saksi Mustakim, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHAAMIN selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber yang menerima pesanan dari username "ADIE RAYAN" dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput pemesan tersebut ;

Halaman 28 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MUSTAKIM datang para terdakwa, saksi M SAIFUL ABIDIN dan HENDRA (DPO) masuk ke dalam mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ yang dikemudikan saksi MUSTAKIM tersebut ;
- Bahwa selanjutnya taks online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa serta saksi dan saksi HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taks online uber kepada Terdakwa HARTOYO, namun tidak berselang lama, datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) yang diletakkan di sepeda motor Honda Vario lalu digunakan HENDRA untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali lalu memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI mengambil alih kemudi mobil ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RATMAJI Alias AMBON juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL melakban mata dan mulut saksi MUSTAKIM, sedang terdakwa HARTOYO Alias TOYO menodong saksi MUSTAKIM dengan senpi mainan supaya tidak berontak, sedangkan GUFRON dan HENDRA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah saksi RANDAS TANAMAL di daerah Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan ;
- Bahwa akhirnya saksi MUSTAKIM yang semula di sekap di dalam mobil Mobilio, sekira hari Senin pukul 00.30 WIB dipindahkan ke rumah saksi RANDAS TANAMAL, sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ dibawa oleh GUFRON dan HENDRA ke Probolinggo untuk dijual ;
- Bahwa setelah mobil hampir sampai di Probolinggo, Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO kemudian membuang saksi MUSTAKIM dalam keadaan kaki dan tangan terikat menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah ke daerah Burneh, Bangkalan ;

Halaman 29 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN, saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA dan GUFRON, saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;
- Bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan pembagian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber, sedangkan Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong korban menggunakan pistol mainan, peran dari Terdakwa CHOIRUL WAHID adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil saksi MUSTAKIM, Peran HENDRA (DPO) mengancam saksi MUSTAKIM dengan menggunakan clurit, Peran saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban yang disekap didalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL. HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 30 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum;
4. Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Atau Peserta Lainnya, Untuk Menguasai Barang Yang Dicurinya ;
5. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahny, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I CHOIRUL WAHID Alias IRUL bersama dengfan terdakwa II HARTOYO Alias TOYO dan Terdakwa III RATMAJI Alias AMBON, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ”

Halaman 31 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. Sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan yang dimaksud dengan **“Barang”** adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya, bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan antara lain bahwa para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN serta saksi RANDAS TANAMAL dan HENDRA (DPO) serta GUFRON (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, telah sepakat akan melakukan perampasan kendaraan, selanjutnya Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mencari sasaran dengan cara Terdakwa RATMAJI alias AMBON memesan taksi online uber dengan menggunakan Handphone Oppo A37 warna putih dengan memakai username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916 dari Ramayana Sidoarjo dengan tujuan Kalimas Barat Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN yang menerima pesanan dari username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO), setelah semuanya masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan

Halaman 32 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) lalu digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali sampai tidak berdaya, kemudian memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil dan membawa mobil tersebut didalam penguasaanya, dan juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan pembagian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, serta HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mengambil secara paksa mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Memiliki” adalah menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN yang menerima pesanan dari username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO),

Halaman 33 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesan dari username “ ADIE RAYAN “ setelah semuanya masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya ketika sampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) dan digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali sampai tidak berdaya, selanjutnya terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil dan membawa mobil tersebut didalam, dan juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut milik saksi MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa oleh GUFRON mobil rampasan dari saksi MUSTAKIM tersebut dijual didaerah Probolinggo dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uangnya dibagi dengan pembagian Terdakwa CHOIRUL WAHID alias IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian masing masing sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari GUFRON, sedangkan Terdakwa HARTOYO alias TOYO mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M SAIFUL ABIDIN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RANDAS TANAMAL mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Merk Oppo juga dijual oleh GUFRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, serta HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mengambil secara paksa mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) saksi NAZARENO ALPHA LIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “ Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum” telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Kekerasan”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, Hal : 98), sedangkan yang dimaksud dengan luka berat Majelis Hakim berpendapat bahwa sama dengan luka parah (*zwaar lichamelijk letsel*) yang berarti perusakan jaringan tubuh manusia. Bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN yang menerima pesanan dari dari terdakwa HARTOYO alias TOYO dengan menggunakan username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO), setelah semuanya masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran taksi online uber kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) lalu digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali sampai tidak berdaya, kemudian memindahkan saksi MUSTAKIM ke kursi tengah diapit oleh Terdakwa CHOIRUL WAHID alias

Halaman 35 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRUL bersama Terdakwa HARTOYO alias TOYO, sedangkan terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil dan membawa mobil tersebut didalam penguasaanya, dan juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam lalu mematikan kedua HP tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat ancaman parang dan clurit dan pemukulan yang dilakukan oleh HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) tersebut saksi MUSTAKIM mengalami luka lecet di dagu, leher dan pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil Visum et repertum nomor ;UM 502/VIS/VIII/983/RS. PHC Surabaya tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Murtisari selaku dokter pemeriksa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL, serta HENDRA (DPO) dan GUFRON (DPO) mengambil secara paksa mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ, tanpa seijin saksi MUSTAKIM selaku yang menguasai mobil tersebut dan tanpa seijin saksi NAZARENO ALPHA LIMAN selaku pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang Didahului Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian Atau Untuk Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” ini telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**Waktu Malam**” adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN yang menerima pesanan dari username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput pesanan tersebut yaitu Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO), setelah semuanya masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran

Halaman 36 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) lalu digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali sampai tidak berdaya, selanjutnya terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil dan membawa mobil tersebut didalam penguasaanya, dan juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan sebuah HP merk Advance warna hitam milik saksi MUSTAKIM lalu mematikan kedua HP tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dijalan Umum “ telah terbukti ;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang bahwa, unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih ” adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa saksi MUSTAKIM selaku sopir taksi online uber dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam Nopol L 1875 GQ milik saksi NAZARENO ALPHA LIMAN yang menerima pesanan dari username “ADIE RAYAN” dengan nomor telepon 082338246916, datang menjemput Para terdakwa serta saksi M SAIFUL ABIDIN, dan saksi RANDAS TANAMAL, HENDRA (DPO), setelah semuanya masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya taksi online yang disopiri saksi MUSTAKIM meluncur ke Surabaya dan sesampai di Jl. Kalimas Barat antara Gudang 51 dan 53 Surabaya, saat Para terdakwa dan saksi M SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL serta HENDRA (DPO) akan turun, saksi MUSTAKIM meminta uang pembayaran kepada Terdakwa HARTOYO alias TOYO, namun tidak berselang lama datang GUFRON (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mendekati mobil yang dikuasai oleh saksi MUSTAKIM dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan depan dan mengancam saksi MUSTAKIM menggunakan sebilah parang, selanjutnya HENDRA (DPO) turun dari mobil lalu mengambil celurit yang dibawa oleh GUFRON (DPO) lalu digunakan untuk mengancam saksi MUSTAKIM namun karena saksi MUSTAKIM sempat berontak, GUFRON dan HENDRA memukul saksi MUSTAKIM beberapa kali sampai tidak berdaya, selanjutnya terdakwa RATMAJI alias AMBON mengambil alih kemudi mobil dan membawa mobil tersebut didalam penguasaanya, dan juga mengambil sebuah HP merk Oppo A37A warna putih dan

Halaman 37 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah HP merk Advance warna hitam milik saksi MUSTAKIM lalu mematikan kedua HP tersebut ;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa RATMAJI alias AMBON adalah memesan taksi online uber. Peran terdakwa HARTOTO Alias TOYO menodong korban menggunakan pistol mainan, peran dari Terdakwa CHOIRUL WAHID adalah melakban mata dan mulut korban didalam mobil Peran GUFRON (DPO) mencegat mobil saksi MUSTAKIM, Peran HENDRA (DPO) mengancam saksi MUSTAKIM dengan menggunakan clurit, Peran saksi SAIFUL ABIDIN dan saksi RANDAS TANAMAL menjaga korban agar tidak berontak, selanjutnya oleh terdakwa CHOIRUL WAHID dan HARTOYO saksi korban MUSTAKIM diletakan dipinggir jalan dalam keadaan kaki dan tangan terikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Para terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 38 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Sebuah celurit, Sebuah parang, Sebuah pistol mainan, Sebuah HP merk Oppo A 37 warna putih nomor emai 860369033756154, Sisa lakban warna putih ;sisa tali kabbel yang terpotong, agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Sebuah HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513, Sebuah doosbok HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513. Agar dikembalikan kepada saksi MUSTAKIM. serta 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mitsui leasing Capital Indonesia No 094996/MLCI.SBY/VII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 perihal jaminan BPKB. agar Tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melukai saksi korban MUSTAKIM ;

Halaman 39 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi NAZARENO ALPHA LIMAN ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I CHOIRUL WAHID Alias IRUL. Terdakwa II HARTOYO Alias TOYO. Terdakwa III RATMAJI Alias AMBON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHOIRUL WAHID Alias IRUL. Terdakwa II HARTOYO Alias TOYO. Terdakwa III RATMAJI Alias AMBON, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebuah celurit, Sebuah parang, Sebuah pistol mainan, Sebuah HP merk Oppo A 37 warna putih nomor emai 860369033756154, Sisa lakban warna putih ;sisa tali kabbel yang terpotong ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
Sebuah HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513 ;
Sebuah doosbok HP merk Oppo A37 warna putih nomor emai 864218036246513;
Dikembalikan kepada saksi MUSTAKIM ;
1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mitsui leasing Capital Indonesia No 094996 / MLCI.SBY/VII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 perihal jaminan BPKB ;

Halaman 40 dari 41 Hal Put No 3089/Pid.B/2017/PNSby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami ; I WAYAN SOSIAWAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, PUJO SAKSONO, SH.,MH. dan H HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SLAMET SURIPTA, SH.,MHum selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh RIRIN INDRAWATI, S H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PUJO SAKSONO, SH., MH

I WAYAN SOSIAWAN, SH., MH.

H HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

SLAMET SURIPTA, SH.,MHum